



**Договор № _____ ФО
об оказании охранных услуг**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «РУСКОРПОРАЦИЯ ОХРАНА И КОНСАЛТИНГ»** (Лицензия на право оказания охранных услуг № ЛО56-00106-59/00033018 выдана УР по Пермскому краю 29.11.2018 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мазурина Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, также именуемые далее по тексту «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Клиенту услуги по обеспечению безопасности Объекта (далее по тексту - Услуги) в порядке, объеме, и на условиях, определенных в Договоре и Приложениях к нему, а Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями, оговоренными в Договоре и приложениях к нему.

1.2. Обо всех изменениях по режиму работы объекта Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 14 календарных дней. Порядок исполнения охранниками Исполнителя своих обязанностей на посту охраны определяется Инструкцией, утверждаемой исполнителем и согласованной с Заказчиком. (Инструкция разрабатывается исполнителем на основании разработанного и утвержденного приказом Положения «О внутриобъектовом и пропускном режимах» Заказчика.)

1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 5 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

2.1.1. Для оказания услуг по настоящему Договору установить на Объекте пост охраны в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.

2.1.2. Согласовать с Заказчиком и утвердить, Инструкцию «По охране Объекта», в которой в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режимах», определяется порядок осуществления охранниками своих обязанностей.

2.1.3. Осуществлять охрану имеющегося на Объекте имущества Заказчика от хищения, совершаемого посредством взлома запоров, замков, дверей, окон, ограждений и незаконного проникновения на охраняемый Объект.

2.1.4. Принимать меры к пресечению противоправных действий (разбойного нападения, грабежа, хулиганства) на Объекте охраны в отношении сотрудников и посетителей Заказчика, если о таковых будет заявлено представителем Заказчика или станет известно сотрудникам охраны.

2.1.5. Обеспечить прибытие группы быстрого реагирования (ГБР) в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при получении сигнала тревоги от дежурного охранника – при условии установки КТС с выводом на пульт Исполнителя на основании отдельно заключенного договора.

2.1.6. Осуществлять контроль качества несения службы дежурной частью охранного предприятия.

2.1.7. График дежурства охранника, а также его снаряжение и средства усиления определяет Исполнитель в пределах, выделенных для охраны объекта сил и средств, исходя из складывающейся оперативной и криминогенной обстановки вблизи объекта.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

2.2.1. При заключении договора представить Исполнителю документы о праве собственности, оперативного управления и т.п. на охраняемый объект.

2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Содействовать Исполнителю при осуществлении им возложенных на него обязанностей и задач.

2.2.4. Обеспечивать соответствие объекта охраны требованиям, предусмотренным настоящим Договором и всеми приложениями к нему.

2.2.5. Выполнять в согласованные с Исполнителем сроки и в согласованных с Исполнителем объемах мероприятия по технической, инженерной и физической укреплённости Объекта, установленные в Актах обследования Объекта.

Исполнитель

Заказчик

2.2.6. Обеспечить беспрепятственное использование охранниками Исполнителя, телефонизированных и благоустроенных помещений (части помещений) на территории объекта, предназначенных для осуществления дежурства, приема пищи и других надобностей.

2.2.7. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности имущества, денежных средств и документации на объекте. Под надлежащими условиями Стороны понимают в т.ч. хранение ценных вещей и документов в сейфе, принятие надлежащих мер сохранности имущества (дверные замки, решетки и пр.). Стороны составляют акт о соответствии (не соответствии) условий сохранности имущества.

2.2.8. В случае нарушений и неисправностей телефонной связи, сетей электропитания, к которым подключена охранно-пожарная сигнализация (ОПС), или освещение охраняемого объекта, выхода из строя систем охраны и видеонаблюдения, а также в случае возникновения иных аварийных ситуаций, затрудняющих или препятствующих выполнению Исполнителем своих обязанностей, немедленно принимать меры по их устранению.

2.2.9. Соблюдать требования пожарной безопасности на объекте и проводить профилактические мероприятия по пожарной безопасности.

2.2.10. Сообщать Исполнителю, не позднее, чем за 5 (пять) дней, о проведении ремонта помещений и переоборудовании объекта. Об изменении на нем режима работы, появлении новых или изменении прежних мест хранения имущества, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей третьим лицам, а также о других мероприятиях, вследствие которых может потребоваться изменение средств, методов, режима или условий охраны.

2.2.11. Ставить в известность руководство Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях исполнения обязанностей работниками Исполнителя для принятия необходимых мер. Жалобы, претензии, заявления и замечания должны быть указаны в постовой ведомости наряда или оформлены в постовых ведомостях других нарядов в течение 3-х рабочих дней с момента происшествия. Несвоевременные (более 3-х рабочих дней), устные, обобщенные претензии Заказчика, его работников, по работе сотрудников Исполнителя к рассмотрению Исполнителем не принимаются.

2.2.12. Сообщать работникам Исполнителя, осуществляющим охрану объекта, обо всех фактах нарушения целостности охраняемых помещений, посягательства на жизнь или здоровье работников Заказчика или причинения имущественного ущерба, об иных противоправных действиях, совершаемых в отношении охраняемого имущества или об угрозе совершения таких действий. Обеспечивать неприкосновенность места происшествия, если это не противоречит требованиям безопасности или целям задержания правонарушителей.

2.2.13. Обеспечить прибытие к объекту своих представителей по вызову Исполнителя.

2.2.14. Производить определение ущерба, причиненного имуществу Заказчика, только в присутствии ответственного представителя Исполнителя.

2.2.15. Бесплатно предоставлять дежурному охраннику Исполнителя коммунальные услуги.

2.2.16. Заказчик разрабатывает и закрепляет приказом по своей организации Положение «О внутриобъектовом и пропускном режимах», которое является обязательным к исполнению всеми работниками Заказчика, арендаторами, обслуживающими объект организациями, и полностью его соблюдают.

2.2.17. В пятидневный срок сообщать Исполнителю о смене наименования, почтовых, банковских реквизитов, а также при смене руководителей, имеющих право подписи договоров и первичных бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур, актов приемки оказанных услуг) и иных сопутствующих настоящему договору документов, с предоставлением копий решений о изменениях и свидетельств ИФНС.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ОХРАНЫ

3.1. Территория объекта (охраняемые помещения) и прилегающая к объекту территория должны освещаться так, чтобы они были доступны наблюдению охранников и камер видеонаблюдения.

3.2. «Объект должен быть оборудован системой пожаротушения, огнетушителями, системой наружного и внутреннего видеонаблюдения с возможностью хранения записи не менее трех месяцев».

3.3. Все помещения на объекте охраны, содержащие материальные ценности, принадлежащие Заказчику, должны быть оборудованы техническими средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения Исполнителя.

3.4. Объект охраны должен отвечать и иным требованиям, зафиксированным в двусторонних актах обследования объекта, заключениях и предписаниях Исполнителя.

3.5. Для проверки соответствия объекта охраны требованиям технической укрепленности и режима безопасности Исполнитель перед принятием объекта под охрану вправе произвести обследование объекта.

3.6. Обследование технической укрепленности, режима безопасности и средств охраны Объекта производится уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя с оформлением двухстороннего Акта обследования с указанием обнаруженных недостатков, согласованных действий и сроков по их устранению. Акты обследования утверждаются Руководителями Заказчика и Исполнителя.

3.7. Оперативные предложения Исполнителя по усилению технической укрепленности, режима безопасности и средств охраны принимаются представителем Заказчика, а при его отсутствии – секретарем, и оформляются в течение 3 – х календарных дней в форме Акта обследования.

3.8. Все решения Сторон, изложенные в Актах обследования, подлежат обязательному выполнению Заказчиком и Исполнителем, а сами Акты являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора лишь при наличии его вины в соответствии с действующим Законодательством РФ. Размер возмещаемого реального ущерба, при наличии вины «Исполнителя», причиненного «Заказчику» третьими лицами в охраняемый период, ограничивается соглашением «Сторон».

4.2. Исполнитель несет материальную ответственность в размере до 100 000 (Сто тысяч) рублей за ущерб:

причиненный кражами, совершенными посредством взлома на охраняемых объектах помещений, замков, запоров, иными способами в результате необеспечения надлежащей охраны или вследствие невыполнения Исполнителем установленного режима охраны;

4.3. Исполнитель несет ответственность только за имущество, находящееся на Объекте в соответствии с п. 1.1, 2.1.3., настоящего договора, переданное Заказчиком Исполнителю по акту приема-передачи имущества, при условии исполнения Заказчиком п.2.2. и раздела 3 настоящего Договора.

4.4. Факты хищений, допущенных по вине Исполнителя, должны быть установлены органами дознания, следствием или судом общей юрисдикции в порядке уголовного судопроизводства.

4.5. Возмещение Заказчику причиненного ущерба производится только при предоставлении Заказчиком постановления органов дознания, предварительного следствия, вступившего в законную силу решение суда, установившего факт хищения по вине Исполнителя.

4.6. Определение размера ущерба, за который отвечает Исполнитель в соответствии с п. 4.9. настоящего договора, снятие остатков товароматериальных ценностей и сопоставление их с данными бухгалтерского учета на день происшествия может производиться только в присутствии ответственного представителя Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя для этого по вызову Заказчика в течение 1,5 часа. При неявке представителя Исполнителя в указанный срок вышеуказанные действия производятся без его участия.

4.7. В случае задержания на месте лиц, совершивших хищение, имущественный ущерб, причиненный ими Заказчику, подлежит возмещению ими, а не Исполнителем.

4.8. При возвращении Заказчику похищенного имущества присутствие представителя Исполнителя обязательно. Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя для этого по вызову Заказчика в течение 1,5 часа. При неявке представителя Исполнителя в указанный срок вышеуказанные действия производятся без его участия.

4.9. Стоимость имущества, возвращенного Заказчику, исключается из размера ущерба, за который отвечает Исполнитель. Ранее уплаченная Исполнителем сумма в возмещение ущерба, причиненного хищением возвращенного имущества, возвращается Заказчиком Исполнителю в течение одного месяца.

4.10. Если возвращенное имущество или его часть окажется поврежденной, то об этом должен быть составлен акт представителями обеих сторон. В этом случае из размера ущерба, за который отвечает Исполнитель, исключается стоимость возвращенного имущества с учетом повреждения.

4.11. Ущерб, причиненный имуществу Заказчика, определяется независимым оценщиком в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Кандидатура оценщика должна быть согласована обеими сторонами. Расходы по оплате услуг несет Заказчик. В случае если будет установлено, что оцениваемый в соответствии с положениями настоящего пункта ущерб имуществу Заказчика причинен по вине Исполнителя, последний обязан возместить расходы на оплату услуг оценщика.

4.12. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику, если отсутствует причинная связь между действиями (бездействием) Исполнителя и причиненным ущербом или (и) вина Исполнителя в причинении ущерба; в частности, Исполнитель не несёт ответственности:

- если ущерб причинён в связи со стихийным бедствием, массовыми беспорядками, авариями коммунальных сетей (теплосеть, электросеть, газо коммуникации, канализация, водопровод и т.п.), электросетей, пожаром;
- за ущерб, причиненный находившемуся в охраняемом помещении личному имуществу работников Заказчика или иных посторонних лиц, в т.ч. арендаторов;
- за ущерб, причиненный находившемуся на объекте имуществу третьего лица, арендующего часть объекта охраны, если с этим лицом не заключен отдельный договор на оказание охранных услуг;
- за кражу денежных средств, оставленных на охраняемом объекте, сверх установленного лимита обслуживающим Заказчика банком, а также в случаях, если таковые хранились в нарушении требований хранения указанных вещей (не в сейфе или металлическом ящике, прикрепленном к полу и т.п.);

Исполнитель

Заказчик

- если Заказчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в двусторонних актах обследования, заключениях Исполнителя;
- если причинению ущерба способствовало несоответствие объекта охраны требованиям, предусмотренным настоящим договором, двусторонними актами обследования, заключениями Исполнителя;
- если ущерб причинён вследствие не сдачи или несоблюдения порядка сдачи помещений, на объекте под охрану либо неисправности технических средств (по вине Заказчика или третьих лиц), обеспечивающих охрану объекта;
- если ущерб причинен действиями извне без проникновения на объект (забрасывание, выстрел, удар ограждения и т.д.);
- если ущерб причинен действиями работника Исполнителя, в интересах Заказчика, при задержании или разрешении конфликтных ситуаций, с применением оружия и специальных средств или без такового;
- если по инициативе Заказчика объект принят под охрану до устранения недостатков по технической укреплённости объекта;
- Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества Заказчика, не переданного под охрану в установленном порядке.

4.13. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за жизнь и здоровье сотрудников Исполнителя, а также за жизнь, здоровье сотрудников других охранных служб, хотя и не относящихся к Исполнителю, но привлеченных им для исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, когда причиной произошедшего явились невыполнение Заказчиком пунктов настоящего Договора, Актов обследования Объекта или предписаний Исполнителя.

4.14. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования взаимоотношений при причинении ущерба имуществу Заказчика по вине Исполнителя. Заказчик направляет Исполнителю претензию, содержащую список имущества, которому причинен ущерб, оценочную стоимость ущерба, доказательство вины Исполнителя за ущерб, причиненный имуществу Заказчика. К претензии прилагаются копия отчета оценщика об оценке объекта оценки (п. 4.9. Договора), постановление органов дознания следствия или суда, устанавливающие факт хищения, в результате которого имуществу Заказчика по вине Исполнителя был причинен ущерб. Исполнитель обязан сообщить Заказчику о результатах рассмотрения претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения претензии. Если при рассмотрении претензии Исполнитель обнаружит, что претензия не отвечает требованиям, указанным в настоящем пункте, он сообщает об этом Заказчику в вышеуказанный срок. Заказчик, извещенный Исполнителем о несоответствии претензии требованиям настоящего пункта, должен в течение 3-х рабочих дней с момента получения такого извещения направить Исполнителю недостающие документы и (или) предоставить недостающие сведения.

В случае если Исполнителем не будут получены недостающие документы либо сведения в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанного извещения, Исполнитель прекращает рассмотрение претензии и уведомляет об этом Заказчика.

4.15. Возмещение Заказчику ущерба причиненного по вине Исполнителя производится в течение 30 дней с момента удовлетворения Исполнителем претензии Заказчика. Если Исполнитель в указанные сроки не возместил Заказчику сумму ущерба, то Заказчик имеет право удерживать сумму ущерба из стоимости услуг Исполнителя до полного погашения ущерба.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Перечень Объектов и размер абонентской платы в отношении Объекта определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

5.2. При возникновении необходимости в проведении работ или мероприятий, требующих дополнительных затрат сил и средств Исполнителя или привлечения сторонних организаций, эти мероприятия и работы осуществляются за дополнительную плату по соглашению сторон.

5.3. Оплата услуг Исполнителя по охране объекта производится Заказчиком на основании предоставленного Исполнителем счета установленного образца, выставляемого не позднее 5 числа отчетного месяца. Оплата производится в течение 5 дней после выставления счета, но не позднее 10 числа отчетного месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору до полного погашения задолженности Заказчика. Заказчик обязуется оплатить пени в размере 0,8% от ежемесячной абонентской платы за каждый день просрочки. Оплата пени производится на основании претензии и отдельного счета в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком претензии и счета.

5.5. Цена по настоящему договору ежегодно увеличивается на 10%. Новая цена вступает в силу с 1 января каждого года. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении тарифов не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения новых тарифов оповещением по e-mail Заказчика или посредством электронного документооборота. В случае, если Исполнитель не получил на дату изменения тарифов письменных возражений Заказчика, считается, что последний принимает оказываемые ему услуги, согласно новым тарифным планам.

5.6. Документом, подтверждающим количество и качество оказанных услуг, является Акт выполненных работ, подписанный Заказчиком и Исполнителем. В случае невозвращения подписанного акта, либо не подписания его без указания причин отказа в течении 5 (пяти) календарных дней, работы (услуги), указанные в п.1.1. настоящего договора считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

6. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 202__ года и действует до полного исполнения обязательств сторонами по нему.

6.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему договору «__» _____ 202__ года.

6.3. Каждая из сторон вправе досрочно отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора путем письменного извещения об этом другой стороны не позднее, чем за две недели до такого отказа.

6.4. Если за тридцать дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе о продлении срока действия Договора, то настоящий Договор считается продленным на тот же срок. Такое продление действует неограниченное количество раз.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу, если они отдельно оговорены и удостоверены подписями сторон.

7.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем письменных переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на разрешение арбитражного суда Пермского края.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

7.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других юридических лиц. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими лицами.

7.5. Заказчик, подписывая настоящий Договор, даёт согласие Исполнителю и соисполнителям на обработку своих персональных данных, на получение рассылки от Исполнителя, а также обязуется обеспечить наличие согласия уполномоченных лиц Заказчика на обработку и передачу Исполнителем привлекаемым Исполнителем третьим лицам персональных данных Заказчика, его уполномоченных лиц и иной необходимой информации, для оказания Заказчику услуг по договору, в том числе с использованием системы Интернет, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.6. Уведомления, претензии, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в т.ч. в суде, даже в отсутствии оригиналов документов. Спорные вопросы, возникшие в ходе выполнения договора, решаются в рабочем порядке, а в случае не достижения согласия – в претензионном порядке либо арбитражном суде. Не получение ответа на претензию, равнозначно ее принятию.

Приложение № 1

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**ООО «Частная охранная организация
«РУСКОРПОРАЦИЯ ОХРАНА И КОНСАЛТИНГ»**

Адрес: 105187, г. Москва, ул. Новая дорога, д. 9

Адрес юр.: 614095, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 17

Дежурная часть: +7 (495) 215-29-02

ИНН 5902050810

КПП 590501001

ОГРН 1185958064665

р/с 40702810929210001596

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

e-mail: mosohrana@ruscor24.ru

https://ruscor24.ru

Генеральный директор

_____/А.В. Мазурин/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Адрес юр.: _____

Тел.: _____

ИНН _____

КПП _____

ОГРН _____

р/с _____

к/с _____

БИК _____

e-mail: _____

_____/_____
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ и ОБЪЕКТОВ

№ п.п.	Дата начала оказания услуг	Наименование объекта	Адрес объекта	Режим работы	Перечень услуг*	Количество постов	Тариф руб./мес. (без НДС)
1							
ИТОГО: _____ (_____ тысяч) рублей 00 копеек (без НДС)							

* ФО – физическая охрана, ОС – охранный сигнализация, ПС – пожарная сигнализация, ОПС – охранно-пожарная сигнализация, КТС – кнопка тревожной сигнализации, ТО – техническое обслуживание, СМС-передача коротких сообщений о событиях на охраняемом объекте (постановка на пультовую охрану, снятие с пультовой охраны, отключение электросети на охраняемом объекте).

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**ООО «Частная охранный организация
«РУСКОРПОРАЦИЯ ОХРАНА И
КОНСАЛТИНГ»**

Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:

_____/А.В. Мазурин/
М.П.

_____/_____
М.П.